

1502214-78.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... parceiros estavam averiguando denúncias de tráfico de drogas pelo local dos fatos e lograram êxito em apreender uma grande quantidade de drogas. Considerando que na data dos fatos não foi possível efetuar a captura da pessoa que estavam vendendo drogas no local, no entanto, considerando que as denúncias davam conta que o fluxo do tráfico é intenso no local se dirigiram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502214-78.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502214-78.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,
Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263873/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20508275
- 01º D.P. CARAPICUIBA, 4237/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2263873 - 01º D.P.
CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DOS SANTOS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ANDERSON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos à fl. 04, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 06 horas, na Travessa Jerusalém, 17 - Cidade Ariston, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 119 (cento e dezenove) porções de cocaína, 195 (cento e noventa e cinco) porções de maconha e 80 (oitenta) porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 27) e laudo de constatação provisório (fls. 29/32).

Segundo a denúncia, policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos, a fim de

averiguar denúncias de tráfico de drogas. Chegando lá, ficaram em campana, até que avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como ANDERSON DOS SANTOS SILVA, chegando ao local para abastecer ponto de venda de entorpecentes. Foi realizada a abordagem de ANDERSON e com ele foram encontradas 119 (cento e dezenove) porções de cocaína, 195 (cento e noventa e cinco) porções de maconha e 80 (oitenta) porções de crack. Indagado informalmente, ANDERSON confessou aos policiais que estava trabalhando para o tráfico abastecendo o ponto de vendas. Interrogado em solo policial, ANDERSON permaneceu em silêncio (fls. 04). As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 115/116).

O acusado foi devidamente citado (fls. 137/138) e apresentou resposta à acusação (fls. 133/135).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Anderson dos Santos Silva pugnou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela fixação da pena no mínimo.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, diante da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01); no boletim de ocorrência (fls. 24/26); no auto de exibição e apreensão (fls. 27); no laudo de constatação provisório (fls. 29/32) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/125), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Márcio Aparecido da Silva, policial civil, disse na data dos fatos estava de serviço, quando em prosseguimento das diligências iniciadas no dia 24 de setembro de 2021 e documentadas no RDO 4.199/2021, onde o depoente e seu parceiros estavam averiguando denúncias de tráfico de drogas pelo local dos fatos e lograram êxito em apreender uma grande quantidade de drogas. Considerando que na data dos fatos não foi possível efetuar a captura da pessoa que estavam vendendo drogas no local, no entanto, considerando que as denúncias davam conta que o fluxo do tráfico é intenso no local se dirigiram novamente para o referido condomínio de prédio onde da mesma forma que na data anterior mantiveram uma campana, até que observaram o acusado chegando ao local dos fatos em sua motocicleta para abastecer o ponto de vendas. No momento, em que o acusado chegou ao local dos fatos abandonaram a campana e procederam a abordagem do réu na posse das drogas apreendidas. No local o mesmo advertido de seus direitos confessou que estava trabalhando para o tráfico abastecendo o ponto de vendas. Ante o acima exposto o acusado foi capturado e as drogas apreendidas (fls. 02). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Aduziu, ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Rodrigo Kalil Di Santo, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 03), quanto em juízo, quando afirmou que o local é conhecido por ponto de tráfico de drogas e que localizaram as drogas numa sacola na posse do acusado. Não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas

funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Anderson dos Santos Silva permaneceu silente (fl. 04). Em juízo, disse já ter sido condenado por falsidade de documento e tráfico de drogas. Estava trabalhando fazendo serviços de Ifood e serviço de pintura. Morava com sua esposa, filhos, mãe e avó. Sobre os fatos, disse que as drogas não estavam consigo, mora nesse endereço. Estava saindo de casa no dia dos fatos para buscar sua filha e, como no local tem tráfico de drogas, quando foi abordado, mas não estava com drogas. Não havia drogas ou pacote de drogas. Puxaram sua habilitação e documento da moto, viram que estava atrasado e perguntaram quem era o traficante, mas não apontou ninguém. Não conhecia os policiais antes, apenas de vista. Levaram-no como desacato porque contestou a prisão e o documento da moto estava atrasado e na Delegacia viu outro rapaz que foi preso com drogas.

Apresentou versão inverossímil, fantasiosa e isolada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos das testemunhas, que narraram em juízo de forma harmônica e uníssona como se deu a abordagem, em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo abordado o acusado no momento em que chegava ao local na posse das drogas apreendidas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, não comprovando o seu álibi. Ademais, não haveria motivos para que os policiais civis lhe imputassem tais fatos quando sequer o conheciam.

Assim, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese defensiva.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a relevante quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, bem como pelo acusado ser reincidente por outros dois crimes (F.A de fls. 48/59, 100/111 e certidão de fls. 62/65, 112/114 - Execução Criminal nº 838.950), denotando que se dedica às atividades criminosas.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 48/59, 100/111 e certidão de fls. 62/65, 112/114 - Execução Criminal nº 838.950 - ordens 01 e 02).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta reincidência pela prática de dois crimes anteriores (F.A. de fls. 48/59, 100/111 e certidão de fls. 62/65, 112/114) e como um deles será considerado na segunda fase da dosimetria (Processo nº 0007296-60.2006.8.26.0197 - Execução nº 01), o outro será valorado como Maus antecedentes (Processo nº 0005270-61.2013.8.26.0127 - Execução nº 02). Ainda, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, oferecendo maior risco nos crimes desta natureza, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6

(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, é reincidente por outros dois crimes.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ANDERSON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos à fl. 04, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária a cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda de todos os bens apreendidos em favor da União, assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuiaba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA